

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 26/03/2025

CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO

SEÇÃO MUNICIPAL

(M-002)

Processo: TC-000565.989.25-8.

Representante: RSM Engenharia LTDA.

Representada: Prefeitura Municipal de Fernandópolis.

Responsável: João Paulo Sales Cantarella – Prefeito.

Assunto: Representação com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico nº 106/2024, Processo Administrativo nº 259/2024, promovido pela Prefeitura Municipal de Fernandópolis, objetivando a contratação de empresa especializada em manutenção de pontos de iluminação pública, no Município de Fernandópolis e no Distrito de Brasitânia.

Valor Estimado: R\$ 1.437.406,40.

Procurador de Contas: Rafael Neubern Demarchi Costa.

Advogado: Bruno Diego Alonso Santos (OAB/SP 310.411).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. AGLUTINAÇÃO. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação de **RSM ENGENHARIA LTDA.** em face do Pregão Eletrônico nº 106/2024, Processo Administrativo nº 259/2024, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS**, objetivando a contratação de empresa especializada em manutenção de pontos de iluminação pública, no Município de Fernandópolis e no Distrito de Brasitânia.

1.2. A Representante, em síntese, critica os seguintes aspectos do edital:

a) Aglutinação em lote único de serviços de naturezas distintas, de manutenção de pontos de iluminação e de poda de galhos de árvores, com descarte do material, sem a possibilidade de subcontratação de parte do objeto, devendo ser licitados em lotes separados. Acrescenta que exigências voltadas a profissionais de nível superior, com formação em Engenharia Ambiental e Eletricista denotam que a execução do objeto demanda a mobilização de equipes com conhecimento em variadas áreas.

b) Exigência de prova de qualificação técnica de todos os serviços do objeto, inclusive, exigindo Engenheiro Ambiental, com a apresentação de atestado de responsabilidade técnica referente aos serviços de poda de árvores.

1.3. Nestes termos, requereu a suspensão liminar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.4. Foi deferida a medida liminar de suspensão do certame e determinado o processamento da matéria como cautelar em procedimentos de contratação, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias à **PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS**, para apresentação de cópia integral do edital e justificativas, para o exame previsto no artigo 171, §1º, da Lei nº 14.133/21, sendo a medida posteriormente referendada pelo E. Tribunal Pleno.

1.5. A Representada apresentou justificativas nos autos (eventos 35).

1.6. **Assessoria Técnica, Chefia de ATJ e o Ministério Público de Contas**, concluíram pela **procedência parcial** da representação (eventos 35 e 42).

1.7. Por fim, a Prefeitura apresenta justificativas sobre a juntada de documento equivocado nos autos (evento 50).

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO
TC-000565.989.25-8

SESSÃO: 26/03/2025

CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Em exame representação de **RSM ENGENHARIA LTDA.** em face do Pregão Eletrônico nº 106/2024, Processo Administrativo nº 259/2024, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS**, objetivando a contratação de empresa especializada em manutenção de pontos de iluminação pública, no Município de Fernandópolis e no Distrito de Brasitânia.

2.2. As análises do instrumento convocatório pelos órgãos técnicos especializados deste E. Tribunal e do Ministério Público de Contas apontam circunstâncias passíveis de aprimoramento.

2.3. Com relação a aventada aglutinação, considerando a reunião em lote único dos serviços de manutenção de pontos de iluminação e de poda de galhos de árvores, sem a possibilidade de subcontratação de parte do objeto e indefinição da vedação de consórcio, filio-me à análise do segmento de engenharia da Assessoria Técnica, que concluiu pela restritividade da composição do objeto, agravada pela respectiva exigência de prova de qualificação técnica de ambas as atividades, pertinentes a segmentos distintos de mercado.

Nesse sentido, observo que não foram apresentadas justificativas técnicas e demonstração de ausência de prejuízo à competitividade na defesa do formato pretendido, devendo a Prefeitura, assim, segregar os serviços de naturezas distintas visando à ampliação da disputa. Caso decida mantê-los

reunidos, justificar, técnica e economicamente, permitindo, ainda, a participação de empresas em consórcio e/ou subcontratações, capazes de mitigar o detectado ambiente de reestruturabilidade.

Ainda sobre o tema, necessário que a Prefeitura de Fernandópolis defina com clareza e objetividade em eventual relançamento do certame sobre a possibilidade de participação de empresas reunidas em consórcio, considerando o respectivo cenário de indefinição no edital examinado. Como destacou o Ministério Público de Contas, caso se decida pela vedação, deverá constar do processo licitatório a justificativa, conforme art. 15, da Lei 14.133/2021.

2.4. A requisição de atestado de qualificação técnica referente aos serviços de poda de galhos de árvores, por sua vez, além de contribuir para o cenário restritivo da composição do objeto, como exposto, esbarra no §1º, do art. 67 da Lei nº 14.133/21, considerando sua baixa relevância financeira no contexto do objeto, já que representa apenas 0,76% do valor estimado, devendo, assim, ser excluída. Com relação à exigência de Engenheiro Ambiental, a Prefeitura observou que constou no Termo de referência por equívoco, e será removida.

2.5. Por fim, sem interferência nas medidas que serão adotadas, trago sugestão da Assessoria Técnica, de que a composição unificada do objeto poderia ser mantida, diante da já determinada exclusão da exigência relativa à poda de galhos de árvores na qualificação técnica, acrescida da permissão de subcontratação desses serviços, considerando a sua baixa relevância técnica e financeira, além da possibilidade de atuação de profissionais especializados, sem ônus extra à contratada.

2.6. Ante o exposto, acompanhado pela Assessoria Técnica e Ministério Público de Contas, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da representação e, com fundamento no §3º do artigo 171 da Lei Federal nº 14.133/21, determino à **PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS** que, caso prossiga com o certame, retifique o edital, de forma a: **1)** Segregar os

serviços de naturezas distintas visando à ampliação da disputa. Caso decida mantê-los reunidos, justificar, técnica e economicamente, permitindo, ainda, a participação de empresas em consórcio e/ou subcontratações, capazes de mitigar o detectado ambiente de restritividade; **2)** Reformular os requisitos de qualificação técnica, de acordo com o voto.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal para oferecimento das propostas.

Por fim, arquivem-se os procedimentos eletrônicos, após o trânsito em julgado da decisão.

Dimas Ramalho
Conselheiro